

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 324

от 27 април 2023 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – МРАМОРИ, МРАМОРИЗИРАНИ ВАРОВИЦИ И ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ТОПОЛОВГРАД“, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 4 МАЙ 2001 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД – ГР. СТАРА ЗАГОРА, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 7 ЮЛИ 2021 Г., С ПРАВОПРИЕМНИКА НА КОНЦЕСИОНЕРА И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

На основание чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Дава съгласие договорът за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, мраморизирани варовици и доломити, от находище „Тополовград“, област Хасково, сключен на 4 май 2001 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Пътстройинженеринг“ АД - гр. Стара Загора, в съответствие с Решение № 146 на Министерския съвет от 23 март 2001 г. (ДВ, бр. 32 от 2001 г.), изменен и допълнен с Допълнително

споразумение № 1 от 8 февруари 2008 г. в съответствие с Решение № 804 на Министерския съвет от 5 декември 2007 г. (ДВ, бр. 106 от 2007 г.) и Допълнително споразумение № 2 от 7 юли 2021 г. в съответствие с Решение № 359 на Министерския съвет от 15 април 2021 г., да бъде продължен с правопреемника на концесионера „Трейс БГ“ ЕАД - гр. София – „Трейс БГ“ ЕООД - гр. София.

2. В допълнителното споразумение по т. 5 да бъде включено задължение за „Трейс-БГ“ ЕООД - гр. София, за предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен данък върху добавената стойност, обезпечаваща изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията, за 2023 г., в срок до 10 дни от датата на подписването на допълнителното споразумение.

3. Предлага на концесионера с допълнителното споразумение по т. 5 да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, включително свързаните с предоставянето на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор, в съответствие с действащата нормативна уредба.

4. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 от Закона за подземните богатства по бюджета на община Тополовград част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без данък върху добавената стойност.

5. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми правопреемника на концесионера за решението на Министерския съвет и да сключи допълнително споразумение с „Трейс БГ“ ЕООД - гр. София, в едномесечен срок от уведомяването. Допълнителното споразумение влиза

в сила от 20 юли 2022 г. - датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, на заличаването на „Трейс БГ“ ЕАД - гр. София, с ЕИК 175254451 поради преобразуване чрез промяна на правната форма на дружеството в „Трейс БГ“ ЕООД - гр. София, с ЕИК 207021725.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Гълъб Донеv

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов**